

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2563/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายพูลชัยหรือยงยุทธ วัฒนเกส

จำเลย

นายพูลชัยหรือยงยุทธ วัฒนเกส จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202

ความว่า จำเลยยื่นฎีกาไว้ บัดนี้จำเลยไม่ประสงค์จะฎีกาอีกต่อไป จึงขอถอน  
ฎีกาไปรุดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดฐานมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนที่นาย  
ทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้และเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนจะออกใบ  
อนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ.  
2490 มาตรา 7,55,72,78 ให้ริ้งกระทลงโทษ ฐานมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนที่  
นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ ให้จำคุก 4 ปี ฐานมีเครื่องกระสุนปืนที่นาย  
ทะเบียนอาจออกใบอนุญาตให้ได้ ให้ปรับ 2,000 บาทของกลางริบให้นับโทษจำเลย  
ต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขแดงที่2369/2531 ของศาลนี้

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ  
พ.ศ. 2490 มาตรา 7,72 วรรคสอง และมาตรา 55,78 วรรคแรกที่ได้แก้ไขแล้ว  
นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาบางข้อ (อันดับ 72)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยทนายจำเลยเป็นผู้ลงชื่อและใบแต่งตั้งทนายระบุให้  
มีอำนาจถอนฟ้องได้ (อันดับ 77,71)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้ จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ  
แจ้งให้โจทก์ทราบ

---

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้ จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ  
แจ้งให้โจทก์ทราบ

(สมศักดิ์ วิรุทธิ์-เสียง ตริวิมล-บุญศรี กอบบุญ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ